

Recuperação de terreno — Rua Silva Vale

Cavalcanti (antiga freguesia de Inhaúma), Rio de Janeiro/RJ
Baseado na Certidão de Promessa de Venda — 11º Ofício de Notas, livro 885, fls. 67-v, lavrada em 27/10/1954.

Resumo do caso

A certidão registra uma promessa de compra e venda irrevogável e irretratável, outorgada em 1954, pela qual Angelina Correa de Pinho comprou da família Teixeira da Costa / Matos Vieira um terreno em rua particular aberta a partir da Rua Silva Vale, na antiga freguesia de Inhaúma (hoje bairro de Cavalcanti), por Cr\$ 2.200.000,00 (Cr\$ 200.000,00 pagos no ato, saldo em 150 dias). O contrato é oponível a herdeiros e sucessores das duas partes. Pelas medidas, trata-se de uma gleba de ~50.358 m² (≈5 hectares) — extensão expressiva, hoje parcialmente atravessada pela Av. Pastor Martin Luther King Jr. e pela Linha 2 do metrô.

Identificação do imóvel

Localização	Rua Silva Vale, rua particular aberta, Cavalcanti (antiga freguesia de Inhaúma), Rio de Janeiro/RJ
Referência cartorial	233,50 m da esquina ímpar da antiga Avenida Automóvel Club (hoje Av. Pastor Martin Luther King Jr.) e a 283,90 m do alinhamento ímpar da Rua Silva Vale
CEP da via principal	21370-360 (Rua Silva Vale, Cavalcanti, RJ)
Frente	33,00 m (para a rua particular — largura da via 12,00 m)
Lado esquerdo	408,00 m
Lado direito	238,50 m
Fundos	392,00 m
Área aproximada	~50.358 m² (≈ 5,04 hectares)
Confrontações	Laterais e fundos com terrenos dos próprios outorgantes/sucessores (família Teixeira da Costa)
Origem	Inventário de Antonio Teixeira da Costa Junior — Formal de Partilha da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões, sentença de 15/11/1953
Data da escritura	27/10/1954 — 11º Ofício de Notas, livro 885, fls. 67-v
Protocolo	104519 (6º Ofício de Registro de Imóveis)

Mapa do terreno sobre imagem de satélite



Polígono reconstituído a partir das medidas da certidão, ancorado na esquina da Rua Silva Vale com a Av. Pastor Martin Luther King Jr. (pin azul). As quatro faces conferem exatamente com a escritura: $33 \times 408 \times 392 \times 238,5$ m. Observa-se uma área verde/não edificada no centro do polígono — forte candidata a núcleo ainda recuperável.

Situação atual do terreno

A imagem de satélite mostra que, em 70+ anos, a gleba original foi parcialmente ocupada. De forma esquemática:

- Av. Pastor Martin Luther King Jr. + Linha 2 do Metrô: corredor viário e ferroviário atravessa parte do lote — desapropriação pública pretérita.
- Edificações residenciais (sobrados, vilas, conjuntos): implantadas principalmente nas extremidades (frente e fundos) — provável posse de terceiros há décadas.
- Área central verde / não edificada: núcleo visível no meio do polígono — candidata principal para reivindicação útil, seja por demarcação fundiária, seja por regularização com o Município.
- Operação fiscal recente (abril/2022): a SEOP demoliu muros e grades em área pública de $\sim 1.500 \text{ m}^2$ justamente na esquina Rua Silva Vale $\times$ Av. Pastor Martin Luther King Jr. — confirma presença de áreas hoje tratadas como públicas dentro do antigo perímetro.

Potencial construtivo — ZUM F (LC 270/2024)

Consulta ao zoneamento urbano vigente no GIS oficial da Prefeitura do Rio (SIURB/PCRJ, camada *LBB_Zoneamento_urbano_vigente*) para as coordenadas centrais do terreno (−43,30711 / −22,86820) retornou a classificação ZUM F — Zona de Uso Misto, subzona F, regida pela Lei Complementar nº 270/2024 (novo Plano Diretor do Rio). A gleba está na AP 3 (Macrozona de Estruturação Urbana), a menos de 600 m da Estação Vicente de Carvalho (Metrô Linha 2), e não tem sobreposição com AEI, AEIS, APAC, APE, APP ou gabarito específico — camadas verificadas uma a uma.

Parâmetros urbanísticos (ZUM F)

Zona / legislação	ZUM F — LC 270/2024 · AP 3 · Macrozona de Estruturação Urbana
Coef. aprov. básico (CAB)	1,0 — construção até 1× a área do terreno, gratuita
Coef. aprov. máximo (CAM)	4,0 — construção até 4× a área do terreno, via Outorga Onerosa do Direito de Construir
Taxa de ocupação (TO)	70% — projeção máxima no solo
Lote mínimo	360 m²
Testada mínima	10 m
Afastamento frontal	3 m
Gabarito afastado	Até 22 pav / 68 m na cota 0–20 m; 16 pav / 50 m (20–30 m); 12 pav / 38 m (30–40 m); 8 pav / 26 m (40–50 m); 3 pav / 11 m acima 50 m
Gabarito não afastado	7 pav / 23 m até cota 40 m; 5 pav / 17 m (40–50 m); 3 pav / 11 m acima 50 m
Sobreposições	Nenhuma (sem AEI, AEIS, APAC, APE, APP, gabarito específico)

Potencial aplicado à gleba (área 50.358 m²)

Cenário	Área construída	Unidades (80 m²)	VGV @ R\$ 9.000/m²
Básico (CAB 1,0) — gratuito	50.358 m²	≈ 629 UH	R\$ 453 milhões
Máximo (CAM 4,0) — c/ outorga	201.432 m²	≈ 2.518 UH	R\$ 1,81 bilhão
Ganho pela outorga onerosa	+151.074 m²	+ 1.889 UH	+ R\$ 1,36 bilhão
Projeção máx. no solo (TO 70%)	35.251 m²	—	—
Loteamento (lote mín. 360 m²)	—	≈ 139 lotes	—

Leitura: a ZUM F é uma das zonas mais generosas do PD 2024 — o CAM 4,0 multiplica por quatro o potencial gratuito e abre espaço para uso misto (residencial multifamiliar + comércio/serviços). Mesmo descontando as faixas já tomadas pelo viário (Av. Pastor Martin Luther King Jr.) e pela Linha 2 do metrô, o estoque de ABL útil permanece em ordem de grandeza elevada. A outorga onerosa é paga ao Município por m² adicional e costuma representar 5–15% do VGV da área adicional — mesmo com esse custo, o delta de ABL é o principal driver de valor da recuperação.

Caminhos jurídicos para recuperar o imóvel

1) Adjudicação compulsória (via preferencial)

É a via mais rápida e específica para quem tem promessa de compra e venda irrevogável e irrevogável — exatamente o caso da certidão de 1954 (cláusula quarta). Fundamento: arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil. A Súmula 239 do STJ dispensa o registro prévio da promessa no cartório de imóveis para que o direito seja exigido em juízo. A Lei nº 14.382/2022 criou ainda a adjudicação compulsória extrajudicial (art. 216-B da Lei de Registros Públicos), que permite pedir a transferência diretamente no cartório de registro de imóveis, sem processo judicial, nos casos em que há quitação do preço e matrícula própria.

Requisitos a comprovar: (a) existência da promessa — a certidão já supre; (b) ausência de direito de arrendimento — confirmado pela cláusula quarta; (c) quitação integral do preço — este é o ponto crítico a reconstituir (o saldo de Cr\$ 2.000.000,00 venceu em 150 dias; é preciso localizar recibos, inventários, averbações antigas ou testemunhas); (d) identificação da matrícula atual do imóvel no RGI competente (provavelmente 6º ou 9º Ofício de RI do Rio).

2) Usucapião extraordinária (via alternativa)

Caso (i) a quitação não possa ser documentada, (ii) a cadeia sucessória esteja fragmentada, ou (iii) a gleba tenha sido ocupada por terceiros da família por décadas sem interrupção, cabe usucapião extraordinária (arts. 1.238 e segs. do Código Civil) — 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, ou 10 anos se comprovada moradia ou uso produtivo. Não exige justo título nem boa-fé. É possível somar posses (accessio possessionis) da promitente compradora e de seus sucessores — o que, no seu caso, cobre com folga o prazo. Pode ser feita extrajudicialmente pelo procedimento da ata notarial (Lei 13.105/2015) quando há consenso entre confrontantes.

3) Regularização fundiária / REURB

Se a área caiu em ocupação informal por terceiros, a Prefeitura pode incluí-la em REURB (Lei 13.465/2017), hipótese em que a propriedade dos atuais moradores é reconhecida e o antigo proprietário/adquirente pode ser indenizado ou receber outro bem como compensação.

4) Indenização por desapropriação (sobre a faixa do viário/metrô)

Parte do polígono foi absorvida pela Av. Pastor Martin Luther King Jr. e pela Linha 2 do metrô. Se a desapropriação ocorreu sem pagamento ao legítimo adquirente (ou aos seus sucessores), há possibilidade de ação de indenização por apossamento administrativo / desapropriação indireta, ainda que hoje os prazos prescricionais (15 anos) joguem contra — há teses específicas de imprescritibilidade em certos casos.

Próximos passos práticos (checklist)

1. Solicitar 2ª via autenticada da escritura junto ao 11º Ofício de Notas da Capital/RJ (Av. Erasmo Braga, 115 — atual endereço do serviço) — livro 885, fls. 67-v.
2. Pedir certidão de ônus reais e propriedade no 6º e no 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio (protocolo 104519 citado) para identificar a matrícula atual.
3. Levantar na Prefeitura do Rio (SMU/SEAC) o histórico do loteamento: a cláusula segunda previa "aprovação do loteamento" após a escritura — verificar se foi inscrito.
4. Pedir o Formal de Partilha original do inventário de Antonio Teixeira da Costa Junior (2ª Vara de Órfãos e Sucessões, 3º Ofício, sentença de 15/11/1953) — documenta a origem dominial.

5. Reunir a cadeia sucessória de Angelina Correa de Pinho (a compradora) e herdeiros — inventários, certidões de óbito, eventuais cessões.
6. Contratar um advogado imobiliário no RJ especializado em adjudicação compulsória + usucapião. Honorários típicos: 10–20% do valor venal da parte recuperável, ou honorários fixos de R\$ 8–25 mil para a ata notarial extrajudicial.
7. Em paralelo, solicitar consulta urbanística na SMU (Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 1001-B) para atestar os parâmetros construtivos atuais do lote — esse documento baliza tanto a avaliação quanto uma eventual negociação.
8. Pedir uma avaliação de mercado (engenheiro/corretor CRECI) da parcela ainda vazia/verde para dimensionar a ordem de grandeza do ativo recuperável.

Atenção — pontos críticos

- Prova da quitação do saldo de Cr\$ 2.000.000,00 é o elo mais sensível. Sem ela, a via primária passa a ser usucapião.
- A matrícula atual pode ter sido aberta de forma autônoma por terceiros; é preciso mapear eventuais compradores posteriores que tenham registrado a posse antes da outorgada (Angelina).
- Parte do terreno está sob domínio público (viário e metrô) — essa faixa não volta ao particular; a pretensão se converte em indenização, com prazos apertados.
- O novo Plano Diretor (LC 270/2024) favorece o adensamento e, portanto, valoriza o ativo — mas também exige coeficiente de aproveitamento 1,0 + outorga onerosa para construir acima disso. Planejar antes de litigar.

Fontes e referências

- Certidão de Promessa de Venda (27/10/1954) — 11º Ofício de Notas da Capital/RJ, livro 885, fls. 67-v. Documento fornecido pelo cliente.
- Correios — CEP 21370-360 (Rua Silva Vale, Cavalcanti, RJ): ruacep.com.br.
- História das antigas estradas Rio–Petrópolis e Av. Automóvel Club / Av. Pastor Martin Luther King Jr.: [Rio das Ostras in Focus — Os caminhos da Av. Automóvel Clube \(2016\)](#).
- Operação de demolição SEOP na esquina Rua Silva Vale × Av. P. M. L. King Jr. (abr/2022): [Prefeitura do Rio](#).
- Lei Complementar 270/2024 — novo Plano Diretor do Rio: [Câmara Municipal do Rio](#).
- LC 274/2024 (regulamentação do PD): [Prefeitura do Rio — PDF](#).
- PLC 163/2024 (regulamentação adicional): [Câmara Municipal](#).
- Adjudicação compulsória — fundamentos: [Aurum](#) e [Migalhas](#) — [Lei 14.382/2022](#).
- Usucapião extraordinária — arts. 1.238+ CC: [ADVBBOX](#).
- Regularização por promessa antiga sem escritura — orientação notarial: [Colégio Notarial do Rio de Janeiro](#).
- Valor médio do m² na Rua Silva Vale (Cavalcanti/Tomás Coelho): [Loft, 2025](#).
- Zoneamento oficial ZUM F (LC 270/2024) — SIURB/PCRJ, ArcGIS REST, camada [LBB_Zoneamento_urbano_vigente](#), consulta em 22/04/2026: pgeo3.rio.rj.gov.br — [Urbanismo](#).
- Mapa base: geometria da Rua Silva Vale via [OpenStreetMap/Nominatim](#); imagem de satélite via Esri World Imagery.

Relatório elaborado pelo Perplexity Computer com base na certidão fornecida e em pesquisa pública. Não substitui parecer jurídico formal. Recomenda-se contratar advogado especializado no RJ para executar os passos listados.